



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 55	Oggetto: "ISTITUZIONE DELLE Z.T.L. (ZONE A TRAFFICO LIMITATO) E DELLA A.P.U. (AREA PEDONALE URBANA) - ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLA Z.T.L. 0/24 ED ALLA Z.T.L. 14/20 - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DELLE Z.T.L. E DELLA A.P.U. "
Data 24/02/2015	

L'anno (2015) il giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 15:30 nei modi di legge, si è riunita nell'apposita sala la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		PRESENTE
BUSSAGLI DAVID	Sindaco	NO
BECATTELLI SILVANO	Vice Sindaco	SI
CARROZZINO FABIO	Assessore	SI
BERTI NICOLA	Assessore	SI
CONVERTITO FILOMENA	Assessore	SI
SALVADORI SUSANNA	Assessore	SI

Totale Presenti: 5 Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott. DOTTORI ROBERTO

Il VICE SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale

Premesso che con precedenti deliberazioni e provvedimenti attuativi, nel tempo, questo Ente ha provveduto a disporre in ordine all'istituzione, modifica e disciplina delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) e delle APU (Aree Pedonali Urbane) del centro storico del Comune di Poggibonsi ed in particolare richiamate:

- la deliberazione CC n. 53 del 23/04/1991, con la quale, è stata istituita e delimitata, in via di prima sperimentazione, la ZTL e l'APU della città di Poggibonsi, dando mandato alla Giunta Comunale ed al Sindaco di dare attuazione a tale provvedimento;
- l'ordinanza sindacale n. 29 del 27/03/1992, con la quale si è provveduto alla disciplina di dettaglio del richiamato provvedimento deliberativo, contenente anche la regolamentazione del sistema autorizzatorio per specifiche categorie di utenti;
- l'ordinanza sindacale n. 58 del 04/05/1996 di parziale modifica della precedente ordinanza n. 29/1992;
- l'ordinanza sindacale n. 96 del 11/06/1997 di revoca delle precedenti ordinanze n. 29/1992 e n. 58/1996 e contestuale organizzazione della circolazione e del sistema autorizzatorio, con disciplina dei criteri di esenzione e di rilascio delle autorizzazioni in deroga ad alcune categorie di utenti nelle ZTL ed APU cittadine;
- l'ordinanza sindacale n. 310 del 05/12/1997 di parziale modifica della precedente ordinanza n. 96/97 in merito all'estensione degli orari di carico e scarico delle merci;
- la deliberazione GC n. 40 dell'01.4.2008, che, in attuazione degli obiettivi definiti dal Piano Urbano del Traffico del Comune di Poggibonsi, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 26/03/2003, volti al contenimento ed alla riduzione delle criticità e della congestione derivanti dalla circolazione veicolare in ambito urbano, ha disposto la revisione della delimitazione e della regolamentazione della pregressa Z.T.L., con estensione del divieto ai non residenti per l'intera giornata (H 0/24) e con ampliamento della perimetrazione della Z.T.L. con orario 14.00 alle ore 20.00, istituendo e delimitando la nuova ZTL e la nuova APU, nonché determinando i criteri di rilascio delle autorizzazioni in deroga a determinate categorie di utenti;
- la deliberazione GC n. 75 del 17.6.2008 avente ad oggetto, tra l'altro, la rettifica dell'elenco delle vie ricomprese nella precedente deliberazione n. 40/2008 ed in particolare l'inserimento della Via Dietro le Mura nel provvedimento ZTL con orario 14/20 per come delineato nella suddetta deliberazione;
- la deliberazione n. 128 del 25/11/2008 avente ad oggetto un'ulteriore modifica della precedente deliberazione n. 40/2008, volta al miglioramento delle condizioni di transito e sosta per alcune categorie di utenti ed in particolare per i residenti e per i titolari di attività produttive ed artigianali aventi sede nella stessa ZTL, nonché all'inserimento nell'elenco delle strade di cui alla ZTL 14/20 della Via San Lucchese;
- la deliberazione n. 134 del 02/12/2008 di parziale modifica delle precedenti deliberazioni G.C. n. 40/2008 e n. 128/2008 in merito ai criteri di assegnazione dei permessi in deroga ai residenti in ZTL ed APU;
- le ordinanze dirigenziali attuative delle deliberazioni GC n. 40/2008, n. 75/2008, n. 128/2008 e n. 134/2008 ed in particolare le ordinanze del Dirigente del Settore Polizia Municipale n. 134 dell'11.7.2008 e la n. 257 del 16.12.2008;

Considerato che:

- nel tempo, la regolamentazione delle ZTL ed APU ha subito modifiche, ancorché non sostanziali, la cui frammentazione in vari atti e provvedimenti, poteva pregiudicarne la completa conoscibilità da parte dell'utenza;

- dunque, si è ritenuto opportuno, in un'ottica di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, trasfondere in un unico provvedimento organico tutte le norme di disciplina e di regolamentazione della ZTL ed APU cittadine;
- a tal fine, con deliberazione G.C. n. 49 del 26/02/2013, ferma restando la delimitazione della ZTL ed APU per come regolamentato dalle previgenti disposizioni, è stato quindi approvato un "Disciplinare delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) ed APU(Aree Pedonali Urbane", quale *corpus organico* per la disciplina della gestione e modalità di fruizione delle ZTL e delle APU;
- con successiva deliberazione n. 159 del 04/06/2013, recependo alcune necessità di adeguamento e di emendamento derivanti da osservazioni pervenute ad opera delle categorie di utenti maggiormente coinvolte dall'attuazione del suddetto disciplinare, questo organo ha approvato alcune modifiche ed integrazioni al Disciplinare delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) ed APU(Aree Pedonali Urbane" approvato con precedente deliberazione G.C. n. 49/2013;

Ricordato che:

- La Regione Toscana, con delibera GR n. 704 del 01/08/2011, ha individuato gli indirizzi per l'accelerazione della programmazione della spesa del Programma Operativo regionale "Competitività regionale e Occupazione" 2007-2013, indicando, quali priorità di intervento dell'Asse IV "accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni", gli obiettivi operativi e le conseguenti attività, interessanti anche i Comuni, come di seguito riportato:
 - Sviluppo di sistemi innovativi di informazione a sostegno della mobilità integrata
 - Realizzazione di una struttura informativa geografica per accessibilità " I mobility"
- Con delibera G.R.T. n. 341 del 23/04/2012, la Regione Toscana ha individuato le risorse da destinare ai Comuni, con un impegno di cofinanziamento almeno pari al 50% delle spese totali ammissibili;
- Con successivo Decreto n. 2613 del 23/05/2012 la Regione toscana ha approvato l'avviso rivolto ai Comuni per la selezione dei progetti in ambito di infomobilità corredato della scheda di proposta progettuale;
- Il Comune di Poggibonsi, con la propria deliberazione G.C. n. 245 del 20/09/2012, ha approvato quindi la proposta progettuale denominata "Poggibonsi – i mobility" da presentare alla Regione Toscana per la concessione di un contributo nell'ambito del suddetto Programma operativo Regionale "POR - FESR 2007-2013, Asse IV Accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni. Attività IV . 4", individuando il dirigente del Settore Polizia Municipale, responsabile del progetto/RUP
- Con successivo Decreto dirigenziale n. 6362 del 28/12/2012, pubblicato sul Burt n. 4 – Parte terza del 23/01/2013, la Regione Toscana ha approvato la graduatoria relativa ai progetti di infomobilità, nella quale il progetto "Poggibonsi – I – Mobility" presentato da questo Comune risulta ammesso a cofinanziamento, provvedendo alla successiva sottoscrizione con questo Ente, della convenzione contenente gli impegni per la gestione del contributo (obblighi di monitoraggio e rendicontazione, modalità e tempi di erogazione, ecc) assegnato per la realizzazione del progetto;
- E' emersa successivamente la necessità di apportare alcune modifiche all'originario progetto, e quindi, con deliberazione G.C. n. 161 del 20/05/2014, il Comune di Poggibonsi ha approvato la nuova scheda progettuale denominata "Poggibonsi – i mobility" il cui schema funzionale prevede la suddivisione in varie azioni di intervento tra le quali rientra la realizzazione di un "SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEL COMUNE DI POGGIBONSI" da realizzarsi attraverso la fornitura e posa in opera di varchi

elettronici e di tutto quanto necessario per il loro corretto funzionamento, approvando il relativo piano di spesa;

- Il nuovo progetto di informobilità in questione, ha previsto la suddivisione delle azioni che lo compongono, in due successive fasi, da realizzarsi consecutivamente: tra le azioni che prevedono una tempistica di realizzazione distinta in due fasi, rientrava anche il “sistema di controllo automatizzato degli accessi alla Zona a Traffico limitato” con particolare riferimento alla diversa articolazione oraria in ZTL 0/24 (I° fase) e ZTL 14/20 (II° fase). Nello specifico per la realizzazione della seconda fase era necessario valutare previamente un modesto ampliamento della ZTL 14/20;
- Con nota prot. n. 16261 del 29/05/2014, integrata con nota prot. n. 17556 del 13/06/2014, il nuovo progetto così approvato, veniva inviato alla Regione Toscana, che autorizzava le modifiche progettuali con successiva nota prot. n. 22264 del 29/07/2014
- Con direttiva G.C. n. 104 del 23/10/2014, questo organo, vista l'unitarietà del sistema di controllo degli accessi, l'opportunità di procedere con speditezza alla fornitura del sistema alla luce della tempistica del progetto “Poggibonsi I – Mobility”, nonché la stretta correlazione delle prestazioni contrattuali, che per ragioni tecniche e di buon funzionamento dell'infrastruttura, richiedono una gestione organica, ha ritenuto necessario disporre l'ampliamento della ZTL 14/20 alla Via S. Martini ed all'intera Via San Francesco, con l'obiettivo di procedere, fin da subito, ad un appalto unitario della fornitura e posa in opera del sistema;
- A seguito di tale atto di indirizzo, il Dirigente del Settore Polizia Municipale con propria determinazione n. 45/PM del 28/10/2014 ha indetto apposita procedura negoziata tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 125 comma 1, lett. b) e comma 4 del D.lgs 163/2006 e s.m.ei. nonché dell'art. 10, comma 1 lettera q) del Regolamento dei Contratti dell'Ente, per la fornitura e posa in opera di un sistema di controllo automatizzato degli accessi alla zona a traffico limitato del centro cittadino, provvedendo contestualmente, all'approvazione del relativo progetto, redatto a cura del Settore Polizia Municipale e che prevede la realizzazione di un sistema di controllo telematico ZTL mediante l'installazione di n. 7 (sette) varchi elettronici di lettura delle targhe per il monitoraggio della corsia di ingresso alle ZTL 0/24 e 14/20 per come delineate nei pregressi provvedimenti, completi eti di tutte le apparecchiature hardware, di tutti i componenti software e di tutti gli accessori necessari al loro corretto funzionamento (postazione Centrale di Controllo, segnaletica stradale, pannelli informativi per l'informazione all'utenza dello stato in tempo reale della ZTL - varco attivo/varco non attivo - e relativi orologi indicante l'ora locale) in corrispondenza dei seguenti siti:

ZTL 0/24

- n. 1 - Via Riesci;
- n. 2 - Via Trieste, angolo Via San Francesco;
- n. 3 - Via Marmocchi, angolo vicolo Ciaspini
- n. 4 - Via Grandi, angolo Via Borgo Marturi

n. 5 - L.go Gramsci

ZTL 14/20

- n. 6 - Via Borgo Marturi (parte alta) angolo P.zza Matteotti

n. 7 - Via San Francesco

- Con RDO n.645127 (CIG 5988951EB2) pubblicata in data 31/10/2014, è stata attivata la suddetta procedura negoziata;
- Con successiva determinazione dirigenziale n. 132/EU del 11/12/2014, a seguito dell'esame delle offerte pervenute da parte della Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 49/PM del 12/11/2014, è stata affidata alla ditta **Sismic Sistemi SRL** con sede legale in Firenze, via Maria Malibran, 49/51 (P.Iva

04403120480) la fornitura e posa in opera del sistema di controllo telematico degli accessi ZTL mediante l'installazione di n. 7 (sette) varchi elettronici denominati "S.A.R.T./2", sistema regolarmente omologato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la sicurezza stradale prot. n. 4684 del 03/10/2014, rilasciato alla Società Sismic Sistemi Srl, allegato alla presente deliberazione sub lett.A) onde costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dunque, alla luce di quanto sopra illustrato:

- dover nuovamente disporre in ordine alla delimitazione della ZTL 14/20 attraverso l'estensione del provvedimento alla Via Simone Martini ed all'intera Via San Francesco, in ossequio alla richiamata direttiva di questo organo n. 104 del 23/10/2014;
- dover quindi formalizzare la istituzione della ZTL 0/24, della ZTL 14/20 ed della APU di questo Ente, per come di seguito riportato e meglio illustrato nella planimetria d'insieme, allegata sub lett. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A) APU con divieto di transito e sosta dalle ore 0.00 alle ore 24.00 a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie esentate e/o autorizzate, nelle seguenti vie e piazze:

- Via della Repubblica, limitatamente al tratto da Largo Gramsci a P.zza Cavour;
- Via Pertini;
- P.zza Matteotti, limitatamente al tratto compreso tra via Borgo Marturi e Via Pertini;
- P.zza Cavour;
- Via Becheroni;
- Via Veneto, limitatamente al tratto da P.zza Savonarola a P.zza F.lli Rosselli;
- Via Simone da Poggibonsi;
- P.zza Nagy;
- Via Rugi;
- Via Curiel;
- Vicolo Ciaspini, limitatamente al tratto da Via Montorsoli a Via Galluri;
- Vicolo Buonaccorsi;
- Via dei Mercanti;
- P.zza F.lli Rosselli, limitatamente al perimetro interno alla Piazza;

B) ZTL con divieto di transito e sosta dalle ore 0.00 alle ore 24.00 a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie esentate e/o autorizzate, nelle seguenti vie e piazze:

- Via Riesci;
- P.zza Savonarola;
- Via Veneto, limitatamente al tratto da P.zza Savonarola a P.zza Frilli;
- P.zza F.lli Rosselli, limitatamente al perimetro esterno alla Piazza;
- Via Frà Nicolao;
- Via della Rocca;
- Via delle Chiavi;
- Vicolo Fracassini;
- P.zza San Lorenzo;
- Via della Repubblica, limitatamente al tratto da P.zza Cavour a Via San Francesco;
- Via Trieste, limitatamente al tratto da Via della Repubblica a Via San Francesco;
- Via Marmocchi;
- Vicolo Ciaspini, limitatamente al tratto da Via Marmocchi a Via Galluri;
- Vicolo del Poggiarello;
- Via Galluri;
- Via Frilli;

- Vicolo del Poggiarello;
- Via Galluri;
- Via Frilli;
- Via Montorsoli;
- Largo Gramsci, nella parte adiacente le Vie della Repubblica, Montorsoli e Grandi;
- P.zza Amendola;
- Via Grandi;

C) ZONA A TRAFFICO LIMITATO 14/20 (ZTL 14/20) con divieto di transito e sosta dalle ore 14.00 alle ore 20.00 a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie esentate e/o autorizzate, nelle seguenti vie e piazze:

- Via San Francesco
- Via S. Martini;
- Via Trieste, tratto compreso tra Via San Francesco e Via Senese;
- P.zza Frilli;
- Via Borgo Marturi, limitatamente al tratto da P.zza Matteotti a Via Marmocchi;
- Via Dietro le Mura;
- Via Poggiobonizio;
- Via Bonizio Segni;
- Via Badia;
- Via L. Da Vinci;
- Via Balugano da Crema;
- Via San Lucchese.

3. di istituire il sistema di controllo telematico nei principali punti di accesso alle ZTL 0/24 e ZTL 14/20 per come delimitate al precedente punto 1, lett. B) e C) del presente deliberato, dando atto che i n. 7 (sette) varchi elettronici del tipo “**S.A.R.T./2**”, omologati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la sicurezza stradale prot. n. 4684 del 03/10/2014 rilasciata a Sismic Sistemi Srl ed allegato sub lett. A), verranno installati nei punti di sorveglianza evidenziati nella richiamata planimetria, allegata sub lett. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, collocandoli in corrispondenza dei seguenti siti:

ZTL 0/24

- 1 - Via Riesci;
- 2 - Via Trieste, angolo Via San Francesco;
- 3 - Via Marmocchi, angolo vicolo Ciaspini
- 4 - Via Grandi, angolo Via Borgo Marturi
- 5 - L.go Gramsci

ZTL 14/20

- 6 - Via Borgo Marturi (parte alta) angolo P.zza Matteotti
- 7 - Via San Francesco

4. di rinviare ad apposito provvedimento la successiva attivazione del sistema, a seguito dell’ottenimento, da parte di questo Ente, dell’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’installazione ed all’esercizio dei n. 7 (sette) impianti predetti, nonché dell’espletamento del periodo di pre – esercizio, nei termini e secondo quanto verrà disposto dal suddetto Ministero;

5. di modificare l’art. 2, comma 1 lett.C del “Disciplinare delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) ed APU (Aree Pedonali Urbane)”, approvato con deliberazione G.C. n. 159 del

04/06/2013, integrando l'elenco delle vie ricomprese nel perimetro della ZTL 14/20 con l'inserimento dell'intera Via San Francesco e della Via S. Martini per come previsto al punto 2 lettera C del presente deliberato;

6. di confermare interamente, per la parte non emendata al precedente punto 5, il "Disciplinare delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) ed APU (Aree Pedonali Urbane)" di cui alla richiamata deliberazione GC n. 159/2013, approvando il testo coordinato e già modificato che si allega sub lett. C), a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto di n. 12 articoli, volti alla regolamentazione della gestione e modalità di fruizione delle ZTL e delle APU;

7. di rinviare ad apposito provvedimento, contestuale all'attivazione del sistema secondo quanto previsto al precedente punto 4), l'adozione delle ulteriori integrazioni ed adeguamenti al suddetto Disciplinare, che si rendessero necessarie e riconducibili in modo specifico a tale nuova modalità di controllo telematico degli accessi ZTL;

8. di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Municipale di inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti domanda per l'autorizzazione all'installazione e messa in esercizio dei varchi elettronici nei 7 (sette) punti della ZTL definiti al precedente punto 3), in ottemperanza al disposto di cui al DPR n. 250 del 22/06/1999 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato"

9. di revocare, conseguentemente all'entrata in vigore del presente atto, tutti i provvedimenti amministrativi incompatibili con la presente deliberazione;

10. di demandare al Dirigente del Settore Polizia Municipale l'attuazione della presente deliberazione mediante la predisposizione ed adozione di tutti gli atti gestionali all'uopo necessari;

11. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL VICE SINDACO
BECATTELLI SILVANO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi dell'art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì 03/03/2015

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO